

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3460/2536	พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง นิภาภรณ์ แสงมณีรัตนชัย	โจทก์
	นาย บุญ ช่วย แจ่ม จันทร์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 309 วรรคสอง, มาตรา 310 วรรคแรก, มาตรา 365 (1)

ขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมไม่ได้เป็นภรรยาของจำเลยเพราะต่างสมรสใจเล็ก
ร้างขาดจากการอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้ว การที่จำเลยถืออาวุธปืนเข้าไปในบ้าน
ของโจทก์ร่วมพุดในลักษณะ ชูเชื้ญว่าจำเลยจะกลับมาอยู่กินกับโจทก์ร่วมให้ได้ใช้มือ
ฉกฉมโจทก์ร่วมไม่ได้อนุญาตให้จำเลยเข้าไปจึงเป็นการ เข้าไปในบ้านของโจทก์ร่วม
โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันสมควรเป็นความผิดฐานบุกรุก และการที่จำเลย
ไม่ยอมให้โจทก์ร่วมออกไปจากห้องนอนรวมระยะเวลาประมาณ4 ชั่วโมง เพื่อบังคับ
ให้โจทก์ร่วมยอมให้จำเลยอยู่กินกับโจทก์ร่วมดังเดิม จนกระทั่งมีคนมาเกลี้ยกล่อม
จำเลยจึงยอมปล่อยให้โจทก์ร่วมออกมาจากห้องนอนการกระทำของจำเลย เป็นการ
พยายามข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ๆ และหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ซึ่งการก
กระทำของจำเลยดังกล่าวมานี้ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364, 365, 288, 80, 309, 310, 376, 91 พระราชบัญญัติ อาวุธปืนฯ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8, 72 ทวิ วรรคแรกของกลาง และนับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอื่น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 จำคุก 4 ปี ตามมาตรา 265 (ที่ถูกลบ 365) จำคุก 2 ปีตามมาตรา 376 จำคุก 10 วัน และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคท้าย จำคุก 1 ปีรวมจำคุกจำเลย 7 ปี 10 วัน ให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีอาญาอีกคดีหนึ่ง วรรคแรกของกลาง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2), 309 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 80, 310 วรรคแรก และ 376 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสองความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2), 309 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 80 และ 310 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 365(2) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปีตาม

มาตรา 376 จำคุก 10 วัน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปรับ 1,000 บาท รวมเป็นโทษจำคุก 2 ปี 10 วัน และปรับ 1,000 บาทจำเลยไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คดีอาวุธปืนของกลางแก่จำเลย ยกฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 376 และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คงมีปัญหาคดีที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยแต่เพียงว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2), 309 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80, 310 วรรคแรก ซึ่งเป็นกรรมเดียวตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยไว้หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยมีอาวุธปืนพกติดตัวอยู่กับโจทก์ร่วมในห้องนอนของโจทก์ร่วมสองต่อสองโดยไม่ยอมให้โจทก์ร่วมออกไปจากห้องนอนเป็นระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 4 ชั่วโมงจริง และศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าเมื่อต้นปี 2529 โจทก์ร่วมได้อยู่กินกับจำเลยในฐานะภรรยาน้อยของจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์ร่วมและจำเลยได้ทำบันทึกกันว่าต่างฝ่ายต่างสมัครใจเลิกร้างขาดจากการอยู่กินฉันสามีภรรยากันนับตั้งแต่วันทำบันทึกเป็นต้นไป ขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมไม่ได้เป็นภรรยาน้อยของจำเลย ดังนั้นการที่จำเลยถืออาวุธปืนเข้าไปในบ้านของโจทก์ร่วมพุดในลักษณะขู่เข็ญว่าจำเลยจะกลับมาอยู่กินกับโจทก์ร่วมให้ได้ใช้มือฉกฉมโจทก์ร่วมโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมได้อนุญาตให้จำเลยเข้าไปในบ้านของโจทก์ร่วม จึงเป็นการเข้าไปในบ้านของโจทก์ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยย่อมมีความผิดฐานบุกรุกบทหนึ่งตามฟ้องและการที่จำเลยไม่ยอมให้

โจทก์ร่วมออกไปจากห้องนอนรวมระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อบังคับให้โจทก์ร่วมยอมให้จำเลยอยู่กินกับโจทก์ร่วมดังเดิม จนกระทั่งมีคนมาเกลี้ยกล่อม จำเลยจึงยอมปล่อยให้โจทก์ร่วมออกมาจากห้องนอน การกระทำของจำเลยจึงเป็นการพยายามข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ๆ และหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ซึ่งการกระทำของจำเลยดังกล่าวมานี้เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ